

한전KDN(주) 상임감사 징계 · 주의 요구, 권고

제 목 발주계약 업무처리 부적정

소 관 부 서 <<<<<사업처

조 치 부 서 <<<경영처(=<=<팀), <<<기획처(♠♠♠♠관리제도구축TF)

구 분 발주계약

내 용

<<<<<사업처 <<<<<사업팀은 대외 공공 ICT사업(철도, 군ICT 등)을 위하여 공공기관의 발주정보를 수집·분석하고 참여 가능한 사업에 대하여 수주 추진을 하고 있으며, ♠♠♠♠에서 'XX.XX.XX.~'XX.XX.XX까지 입찰 공고한 ♠♠♠ CCTV카메라 구매·설치 사업에 참여하기 위하여 (주)♡♡♡와 컨소시엄을 구성하여 사업 수주를 추진하였다.

「발주계약 규정」 1.4(계약의 원칙)에 의하면 계약에 관한 업무처리는 전자입찰시스템을 이용하여 수행함을 원칙으로 한다. 또한, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우)에 따라 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약에 한해서 수의계약을 할 수 있다.

그러나, <<<<<사업팀은 ♠♠♠♠ CCTV카메라 구매·설치 사업에 참여하기 위하여 'XX.XX.XX. 가사업 시행계획서를 작성하고 사업 수주를 추진하였으며, 'XX.XX.XX.에 사전규격이 공개되었음에도 수의계약 사유에 해당하지 않은 제안서 디자인 용역계약(00백만원)을 전자입찰 시스템을 이용하지 않고 입찰 마감 1일

전인 'XX.XX.XX. ♥♥팀에 '소요비용 규모가 5천만원 미만 시 발주계약 절차 없이 업체 견적에 의한 발간인쇄비로 비용 처리가 가능한지 여부'를 알림문서로 질의하였고 'XX.XX.XX. ♥♥팀으로 부터 수신한(수의계약 사유에 해당하지 않으며, 경쟁 입찰 시 납기촉박과 계약에 따른 행정소요일수 준수가 불가능하다)는 내용의 알림문서를 근거로 'XX.XX.XX. '사업수주 목적을 달성하기 위하여 전문 업체 견적 중 최저가 업체 선정 및 별도 계약절차 없이 세금계산서를 발행 받아 처리 한다'는 내용의 내부결재를 받아 계약부서로 계약을 의뢰하지 않고, ◀◀◀◀사업팀은 '17.12.29. (주)☞☞☞☞☞☞(비교견적 최저가 업체)와 오프라인으로 계약서를 작성하고 해당 업체에 대가를 지급하는 등 발주계약 업무를 부적정하게 처리하였다.

이에 발주계약을 계약부서로 의뢰하지 않고 자체적으로 계약서를 작성하여 대가를 지급하는 등 발주계약 규정을 위반하고 업무를 부적정하게 처리한 관련자에게 엄중한 조치가 필요하며, 이에 대한 상시 모니터링을 강화하고 내부회계 관리제도의 통제 절차 재점검이 필요하다.

관계부서 의견

◀◀◀◀사업팀은 제안서 디자인을 입찰로 진행해야 하였지만, 입찰참가 신청기간 촉박 및 계약 행정일수 준수가 불가능하여 내부결재를 통하여 제안서 디자인 용역을 규정에 맞지 않게 처리하였으며, 향후에는 관련 법규 및 규정을 준수하겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☒☒경영처장은 발주계약 업무를 부적정하게 처리한 관련자에게 '징계', '경고' 조치하시기 바랍니다.(징계, 경고)

☒☒기획처장은 현재 진행 중인 내부회계 관리제도 구축과 관련하여 내부통제를 강화할 수 있는 방안을 강구하시기 바랍니다.(권고)

< 관 련 자 >

소 속	직 위	성 명	담당기간	귀 책 사 유	처분요구
♣♣♣♣♣연구팀	부장	AOO	'XX.XX.XX~'XX.XX.XX.	발주계약 규정 위반	00
◀◀◀◀◀사업팀	과장	BOO	'XX.XX.XX.~ 현재	업무처리 부적정	00

※ 소속은 현 소속('19.11.) 기준